

EJERCICIO TEÓRICO PARA LA PROVISIÓN DE CUATRO PLAZAS DE FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTES AL GRUPO A, SUBGRUPO A.2, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE MEDIA, DENOMINACIÓN EDUCADOR/A ESPECIALISTA, MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE.

INSTRUCCIONES PARA LOS ASPIRANTES

1º) El Ejercicio consta de 80 preguntas, más 5 preguntas de reserva para posibles anulaciones, dichas preguntas deberán ser contestadas por las/los aspirantes junto con el resto de las preguntas del cuestionario, en un tiempo máximo de 90 minutos.

2º) La hoja de respuestas se cumplimentará con **bolígrafo**, en ningún caso con lápiz o bolígrafo cuya tinta se pueda borrar.

3º) En la casilla DNI/NIE/Id, escriba su DNI/NIE/Pasaporte, uniendo los puntos como en el ejemplo de la hoja de respuestas. OMITA TODAS LAS LETRAS que pueda contener. Comience a rellenar por la primera casilla y si el número que escribe tiene menos de ocho cifras, complete a la izquierda con ceros.

a) EJEMPLO: Si su documento de identificación es X1234567K, deberá consignar 01234567, añadiendo un cero a la izquierda.

4º) Rellene los datos personales que aparecen en la cabecera de la hoja de respuestas **y firme la cabecera**.

5º) Deberá señalar la respuesta que considere correcta rellenando con un aspa de esquina a esquina el cuadro correspondiente a dicha respuesta correcta, de la hoja de respuestas autocopiativa

Ejemplo:

			
---	---	---	---

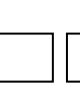
6º) En el supuesto de que se quiera modificar una respuesta, se anulará ésta mediante el sombreado de dicha respuesta, y se procederá de conformidad con lo establecido en el apartado anterior.

Ejemplo:

			
---	---	---	---

7º) En el supuesto de que quiera dar de nuevo por válida una pregunta anulada, se rodeará con un círculo la que considere correcta.

Ejemplo:

			
---	---	---	---

8º) El ejercicio será validado por una máquina, por lo que las respuestas que no cumplan con estas instrucciones no serán validadas, ni podrán ser recurridas.

Ejemplo:

			
---	---	---	---

9º) Este Ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados las/los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos. Cada pregunta acertada se computará con 0,125 puntos.

10º) Las preguntas erróneas restarán de la puntuación del ejercicio, en el sentido de cada tres respuestas erróneas restarían una respuesta correcta. Las dejadas en blanco NO serán penalizadas.

EJERCICIO TEÓRICO PARA LA PROVISIÓN DE CUATRO PLAZAS DE FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTES AL GRUPO A, SUBGRUPO A.2, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE MEDIA, DENOMINACIÓN EDUCADOR/A ESPECIALISTA, MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE.

1. Los elementos del municipio son:

- a) El territorio, la población y el Pleno Municipal.
- b) El territorio, la organización y la Junta de Gobierno.
- c) La organización, el territorio y la población.
- d) La población, el territorio, la organización y el Alcalde

2. Conforme a lo establecido en el artículo 119 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, son órganos complementarios:

- a) Los Diputados-Delegados.
- b) La Comisión Especial de Cuentas.
- c) Los Consejos Sectoriales.
- d) Todas son correctas.

3. El Estatuto de Autonomía de Andalucía fue aprobado por:

- a) Por Ley Orgánica.
- b) Por Ley Ordinaria.
- c) Por Real Decreto.
- d) Por Ley del Parlamento Andaluz.

4. ¿Cuál es el primer punto del orden del día de una sesión extraordinaria urgente del Pleno?

- a) La lectura del orden del día.
- b) La presentación de credenciales.
- c) La apreciación de la urgencia de la sesión.
- d) La lectura del acta de la sesión anterior.

5. ¿Quién elige al Presidente de las Comunidades Autónomas?

- a) La Asamblea Legislativa correspondiente.
- b) El Senado.
- c) El Consejo de Ministros.
- d) El Consejo de Gobierno Autónomo correspondiente.

6. En el Preámbulo de la Constitución Española se contiene:

- a) El Título I.
- b) Los artículos del 1 al 9.
- c) Los Principios y Derechos en los que se basan los poderes públicos.
- d) Ninguna es correcta.

7. El derecho a la protección de la salud:

- a) Es un derecho fundamental de la persona.
- b) Es un derecho simple de los españoles.
- c) Es un principio inspirador de la política social del Estado.
- d) Es un principio rector de la política social del Estado.

8. El Estado se organiza territorialmente:

- a) En Provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan.
- b) En Municipios, Provincias y Diputaciones.
- c) En Municipios, Provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan.
- d) En Provincias, Diputaciones y Comunidades Autónomas que se constituyan.

9. Las leyes de Andalucía serán promulgadas:

- a) Por el Rey, el cual ordenará la publicación de las mismas en el BOJA, en el plazo de 20 días desde su aprobación.
- b) Por el Rey, a propuesta del Presidente de la Junta de Andalucía, en el plazo de 15 días desde su aprobación.
- c) En nombre del Rey, por el Presidente de la Junta de Andalucía, el cual ordenará la publicación de las mismas en el BOJA, en el plazo de 15 días desde su aprobación, así como en el BOE.
- d) Por el Presidente de la Junta de Andalucía, en nombre del Rey, el cual ordenará la publicación de las mismas en el BOJA en el plazo de 20 días.

10. Transcurridos dos meses desde la primera votación, en el Parlamento Andaluz, para la elección del Presidente de la Junta, sin que ningún candidato hubiese obtenido la mayoría simple:

- a) El Rey, a propuesta del Presidente del Parlamento, disolverá la Cámara, convocándose nuevas elecciones.
- b) El Parlamento quedará automáticamente disuelto y el Presidente de la Junta en funciones convocará nuevas elecciones.
- c) El Presidente del Parlamento disolverá la Cámara, dando cuenta al Rey, convocándose nuevas elecciones.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

11. Los estados de alarma, excepción y sitio, así como las competencias y limitaciones correspondientes:

- a) Están regulados plenamente en la Constitución, sin que sea preciso su desarrollo legal en disposición distinta.
- b) Podrán ser regulados por Ley Ordinaria, sólo en lo relativo a competencias.
- c) Se regularán, por mandato constitucional, mediante Ley Orgánica.
- d) Podrán ser reguladas incluso por Decreto Ley, en caso de extraordinaria y urgente necesidad.

12. Los Decretos-leyes serán sometidos inmediatamente:

- a) Al Congreso de los Diputados para su debate y votación de totalidad, a los treinta días de su promulgación.
- b) Al Congreso de los Diputados para su debate y votación de totalidad, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación.
- c) A las Cortes Generales para su debate y votación de totalidad, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación.
- d) Al Congreso de los Diputados para su debate y votación de totalidad, en el plazo de los treinta días siguientes a su publicación.

13. El Parlamento de Andalucía está compuesto por:

- a) Un mínimo de 110 diputados.
- b) No se regula en el Estatuto esta cuestión.
- c) Un mínimo de 109 diputados.
- d) Un mínimo de 115 diputados.

14. La delegación legislativa, deberá otorgarse al Gobierno, señale la respuesta incorrecta:

- a) Debe otorgarse para materia concreta.
- b) Puede otorgarse de forma tácita.
- c) Debe otorgarse por tiempo determinado.
- d) Debe otorgarse de forma expresa.

15. Las Delegaciones del Gobierno tendrán su sede en:

- a) La localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.
- b) La localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, salvo que el Consejo de Ministros acuerde ubicarla en otra distinta y sin perjuicio de lo que disponga expresamente el Estatuto de Autonomía.
- c) La localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, salvo que el Presidente del Gobierno acuerde ubicarla en otra distinta y sin perjuicio de lo que disponga expresamente el Estatuto de Autonomía.
- d) Ninguna es correcta.

16. De conformidad con la Constitución Española de 1978, la potestad reglamentaria está atribuida a:

- a) Al Gobierno de acuerdo con lo previsto en el artículo 116 de la Constitución.
- b) Al Gobierno y las Cortes Generales, conforme a lo previsto en el artículo 97 de la Constitución.
- c) Al Gobierno, junto con la función ejecutiva, en el artículo 97 de la Constitución.
- d) A las Cortes Generales, únicamente.

17. La última reforma de la Constitución española de 1978 ¿En qué artículo se ha producido?

- a) 13.2.
- b) 135.
- c) 49.
- d) 75.

18. Son funciones del Consejo de Ministros señaladas en el artículo 5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno:

- a) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
- b) Aprobar los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos.
- c) Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.
- d) Todas son correctas.

19. La forma política del Estado Español es:

- a) El Parlamentarismo Democrático.
- b) El Parlamentarismo Bicameral.
- c) La Monarquía Parlamentaria.
- d) La República.

20. ¿Qué artículo de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local establece las atribuciones que le corresponden al Presidente de las Diputaciones en España?

- a) 33.
- b) 21.
- c) 34.
- d) Ninguno es correcto.

21. El Pleno de la Diputación está constituido por:

- a) El Presidente, los Diputados delegados y alcaldesas/s de la provincia que lo soliciten.
- b) El Presidente y los Diputados.
- c) El Presidente, el vicepresidente y el Secretario General.
- d) Ninguna es correcta.

22. Corresponde al Presidente de la Diputación:

- a) Dirigir el gobierno y la administración de la provincia.
- b) Aprobar las ordenanzas municipales.
- c) Aprobar el presupuesto anual de la Diputación.
- d) Ninguna es correcta.

23. Corresponde al Pleno de la Diputación:

- a) La aprobación del presupuesto anual de la Diputación.
- b) La aprobación de las ordenanzas.
- c) El control y fiscalización de los órganos de gobierno.
- d) Todas son ciertas.

24. Según el artículo 92 de la Constitución Española, el referéndum:

- a) Será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
- b) Será autorizado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente convocado por el Congreso de los Diputados.
- c) Será convocado por el Rey, mediante petición del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
- d) Será autorizado por el Rey, mediante petición del Presidente del Gobierno, previamente convocado por el Congreso de los Diputados.

25. Los Estatutos de autonomía deberán contener (indicar la respuesta incorrecta):

- a) La demarcación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.
- b) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.
- c) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.
- d) La delimitación de su territorio.

26. No es una función del Presidente del Gobierno:

- a) Representar al Estado.
- b) Establecer el programa político del gobierno.
- c) Proponer al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros la disolución del Congreso, Senado o Cortes Generales.
- d) Todas las anteriores son funciones del Presidente del Gobierno.

27. Del artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, se deduce que los Presidentes de la Diputaciones ejercen:

- a) Competencias.
- b) Atribuciones.
- c) Funciones.
- d) Mandatos.

28. Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con los principios de:

- a) Eficacia, eficiencia, legitimidad y jerarquía.
- b) Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación.
- c) Eficacia, descentralización, desconcentración, coordinación y jerarquía.
- d) Igualdad, mérito y capacidad para el ejercicio de sus funciones.

29. En los municipios con Junta de Gobierno, el número de Tenientes de Alcalde, no podrá exceder de:

- a) 1/3 del número legal de miembros de la corporación.
- b) 1/5 del número legal de miembros de la corporación.
- c) Del número máximo legal de la Comisión Informativa de Cuentas.
- d) Del número de miembros de la propia Junta de Gobierno.

30. El régimen de organización de los municipios señalados en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se ha de ajustar a los preceptos de este Título y en lo no previsto en dicho Título será de aplicación de conformidad con esta Ley:

- a) La Legislación sobre régimen local.
- b) La Legislación sobre régimen local y la establecida por las Comunidades Autónomas.
- c) El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
- d) El régimen común, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril.

31. La ausencia de los miembros de las corporaciones locales serán puestas en conocimiento de los Presidentes cuando:

- a) Excedan de 48 horas.
- b) Excedan de 24 horas.
- c) Excedan de 6 días.
- d) Excedan de 8 días.

32. El Estatuto de Autonomía de Andalucía entró en vigor:

- a) Al día siguiente de su publicación en el BOJA.
- b) A los veinte días siguientes de su publicación en el BOE.
- c) Al día siguiente de su publicación en el BOE.
- d) El mismo día de su publicación en el BOE.

33. Un acto administrativo que debiendo ser notificado, no se ha efectuado tal notificación es:

- a) Inválido.
- b) Ineficaz e inválido.
- c) Eficaz pero inválido.
- d) Válido pero ineficaz.

34. La comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas públicas:

- a) Sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de Ley.
- b) Siempre que sea requerido por las mismas.
- c) Sólo será obligatoria cuando el ciudadano tenga un interés directo en el asunto.
- d) Se hará de la forma menos perjudicial para el mismo.

35. En un procedimiento administrativo las medidas provisionales podrán acordarse:

- a) Deben adoptarse siempre en el acuerdo de iniciación.
- b) Podrá acordarse antes de la iniciación del procedimiento, en los casos de urgencia y en los supuestos previstos en una norma con rango de ley.
- c) No pueden adoptarse si el procedimiento se ha iniciado a instancia de parte.
- d) Deberán adoptarse en el plazo máximo de tres días desde la iniciación del procedimiento.

36. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no lo fijen, ¿Cuál será el plazo máximo en que debe notificarse la resolución administrativa expresa?

- a) Tres meses.
- b) Seis meses.
- c) Un año.
- d) Quince días.

37. Para la efectividad de la autonomía garantizada a los Entes Locales por nuestra Constitución, se deberá:

- a) Tener en cuenta el volumen de sus presupuestos.
- b) Que la legislación estatal y autonómica desarrolle por ley el alcance de dicha autonomía.
- c) Las Entidades Locales remitirán a la Administración del Estado copia de sus acuerdos en reciprocidad de la autonomía reconocida.
- d) La Legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas deberán asegurar a los Municipios, Provincias e Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente a sus intereses.

38. En los supuestos de fusión o de incorporación voluntaria de Municipios limítrofes, las reclamaciones que se efectúen, una vez que el acuerdo se someta a información pública se resolverá:

- a) Por la subdelegación del Gobierno en la provincia.
- b) Por los mismos Ayuntamientos interesados con el voto favorable de las dos terceras partes del número de hecho y, en todo caso, de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
- c) Por el Consejo de Gobierno de la C.A. respectiva, si existiere o, en su defecto, del Consejo de Estado.
- d) Por los Ayuntamientos interesados con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, previo informe favorable de la Diputación o Diputaciones Provinciales a que pertenezcan los municipios interesados.

39. A quién corresponde la iniciativa de creación de las Entidades Locales Autónomas:

- a) A los vecinos del Municipio en el que se pretenda crear.
- b) A los Ayuntamientos interesados, con el informe favorable de la Diputación Provincial respectiva y acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
- c) A los Ayuntamientos en cuyo ámbito radique el núcleo separado mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
- d) A los Ayuntamientos en cuyo ámbito radique el núcleo separado, o a los vecinos del territorio que haya de ser base de la Entidad.

40. Según el art. 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, son Entidades Locales Territoriales:

- a) El Municipio, la Provincia y las Comunidades Autónomas.
- b) El Municipio y la Provincia exclusivamente.
- c) El Municipio, la Provincia y la Isla en los Archipiélagos Balear y Canario.
- d) El Municipio, la Provincia y el Estado.

41. La sesión constitutiva de las Diputaciones Provinciales se celebrará:

- a) Al vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se haya interpuesto recurso contencioso-electoral contra la proclamación de los diputados electos, en cuyo supuesto se constituye el cuadragésimo día posterior a las elecciones.
- b) A los veinte días siguientes desde la constitución de todos los Ayuntamientos de la provincia.
- c) Al quinto día posterior a la proclamación de los diputados electos.
- d) Al sexto día posterior a la proclamación de los diputados electos.

42. Al ejercicio presupuestario se imputarán:

- a) Los derechos liquidados en el mismo, cualquiera que sea el período de que deriven, y las obligaciones reconocidas durante el mismo.
- b) Los planes y programas de inversión y financiación.
- c) Los presupuestos de los organismos autónomos.
- d) Los gastos realizados por las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local.

43. ¿De qué plazo dispone el Pleno de una Corporación Local para resolver las reclamaciones que se presenten contra la aprobación inicial del presupuesto?:

- a) De 15 días hábiles.
- b) De 30 días.
- c) De un mes.
- d) De 20 días naturales.

44. La personalidad jurídica del Municipio es:

- a) Propia.
- b) Plena.
- c) Formal.
- d) Ninguna es correcta.

45. Las sesiones de la Junta de Gobierno Local las fija:

- a) El Pleno.
- b) El Alcalde.
- c) Se fija por normativa vigente.
- d) La propia Junta de Gobierno.

46. Los Principios Éticos de los empleados público ¿En qué artículo del Estatuto Básico se recogen?

- a) 49.
- b) 51.
- c) 53.
- d) 56.

47. En las Administraciones Públicas no podrán formar parte de los Órganos de Selección del personal:

- a) El personal de elección.
- b) El personal eventual.
- c) Funcionarios interinos.
- d) Ninguno de los anteriores.

48. No es causa de pérdida de la condición de funcionario:

- a) Jubilación total.
- b) Pérdida de la nacionalidad.
- c) Desistimiento de la condición de funcionario.
- d) La pena accesoria de inhabilitación absoluta para cargo público que tuviera carácter firme.

49. Según dispone el art. 166 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), al Presupuesto General se le unirá como anexos:

- a) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente.
- b) Anexo de personal de la Entidad Local.
- c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local.
- d) Ninguna de las anteriores.

50. Según el art. 168.2 del TRLRHL, el Presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del general, propuesto inicialmente por el órgano competente de aquéllos, será remitido a la Entidad Local de la que dependan:

- a) Antes del día 15 de octubre.
- b) Antes del día 15 de septiembre.
- c) Antes del 1 de octubre.
- d) Ninguna de las anteriores.

51. Respecto a las leyes podemos afirmar. Señale la correcta:

- a) El Estatuto de Autonomía es aprobado por el Congreso de los Diputados.
- b) Las leyes de bases y la legislación básica son directamente aplicables.
- c) La ley orgánica no precisa de mayoría especial para ser aprobada en el Senado.
- d) Promulgado un Decreto-Ley, deberá ser sometido inmediatamente a la Cortes para su debate y votación de totalidad.

52. El Presidente de la Corporación y como máximo 1/3 del número legal de miembros de la Corporación pueden constituir;

- a) La Comisión Permanente.
- b) La Comisión de Hacienda.
- c) Las Comisiones Informativas.
- d) La Junta de Gobierno.

53. Los Presupuestos de las Entidades Locales se aprueban por:

- a) Mayoría simple del Pleno.
- b) Mayoría absoluta del Pleno.
- c) Mayoría simple de la Comisión de Cuentas.
- d) El Presidente o el Alcalde.

54. ¿A quién corresponde la custodia del Libro de Actas de las Corporaciones Locales?:

- a) El Presidente y Secretario.
- b) Presidente.
- c) Interventor.
- d) Secretario.

55. ¿Quién elige a los Diputados Provinciales?

- a) El Pueblo.
- b) Entre los Concejales de los Municipios.
- c) Por las Cortes Generales.
- d) Mayores de edad.

56. ¿A qué órgano de la Administración Local corresponde fijar las retribuciones de los empleados públicos fijas y periódicas?

- a) Al Presidente.
- b) Al Pleno.
- c) A propuesta de la mesa general de negociación y posterior aprobación por el Presidente.
- d) a) y c) son correctas.

57. La destitución del Presidente de una Corporación Local se efectúa a través de:

- a) Renuncia.
- b) Cuestión de Confianza.
- c) Moción de Censura.
- d) b) y c) son ciertas.

58. La aprobación de una Relación de Puestos de Trabajo de una Diputación corresponde:

- a) Al Pleno.
- b) Al Presidente.
- c) La Junta de Personal.
- d) Ministerio para las Administraciones Públicas.

59. Los Vicepresidentes de una Diputación Provincial son:

- a) Nombrados y separados libremente por el Presidente.
- b) Nombrados por el Presidente a propuesta del Pleno.
- c) Nombrados y separados por el Pleno.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

60. Son retribuciones básicas de los funcionarios:

- a) El Sueldo Base y el complemento de destino.
- b) El Sueldo, trienios y pagas extraordinarias.
- c) El complemento de destino y el específico.
- d) b) y c) son correctas.

61. Los sistemas selectivos del personal al servicio de las Corporaciones Locales son:

- a) La oposición libre.
- b) El Concurso-oposición libre.
- c) El Concurso.
- d) Todas son correctas.

62. Gozan de la condición política de andaluces:

- a) Los residentes en Andalucía.
- b) Los nacidos en Andalucía aunque no residan en la misma.
- c) Los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Andalucía.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

63. La notificación de un acto administrativo se hará:

- a) En el plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
- b) En el plazo de 15 días desde que se dictó.
- c) En el plazo de 3 días desde que se dictó.
- d) No existe plazo legal alguno.

64. Un contrato de compraventa de un inmueble por una Corporación Local será:

- a) Un contrato administrativo.
- b) Un contrato privado.
- c) Un contrato mixto.
- d) Las Entidades Locales no pueden celebrar este tipo de contrato.

65. La fiscalización interna del presupuesto corresponde:

- a) Al Presidente.
- b) Al Secretario.
- c) Al Tesorero.
- d) Al Interventor.

66. La jefatura del personal de la Diputación:

- a) Corresponde al Vicepresidente primero.
- b) Corresponde al Presidente.
- c) Corresponde al Diputado de Personal.
- d) Corresponde a la Junta de Gobierno.

67. De los siguientes principios constitucionales de la Administración Pública española hay uno que no se recoge en la Ley de Bases de Régimen Local:

- a) Jerarquía.
- b) Eficacia.
- c) Desconcentración.
- d) Descentralización.

68. ¿Cuál de las siguientes leyes no elabora las Cortes Generales?

- a) Leyes orgánicas.
- b) Leyes ordinarias.
- c) Leyes de bases.
- d) Los Decretos Leyes.

69. Además de los días de libre disposición establecidos por cada Administración Pública, los funcionarios tendrán derecho al disfrute:

- a) De un día adicional al cumplir su sexto trienio, incrementándose en otro más por cada trienio cumplido a partir del octavo.
- b) De dos días adicionales más a partir de 15 años de servicios prestados.
- c) De un día más al cumplir los 15 años de servicios prestados y otro más al cumplir los 20, 25 y 30 años de servicios, hasta un máximo de 26 días.
- d) De dos días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.

70. Los expedientes de modificación de créditos pueden ser:

- a) Ampliación de crédito, generación de crédito, traslado de créditos.
- b) Generación de crédito, ampliación de crédito, institución de crédito.
- c) Generación de crédito, ampliación de crédito y crédito extraordinario.
- d) Generación de crédito, ampliación de crédito y sustento de crédito.

71. La sanción de separación de servicio de un funcionario de una Diputación Provincial, será impuesta:

- a) Por el Pleno.
- b) Por el Diputado Delegado de Personal.
- c) Por la Junta de Gobierno.
- d) Por el Presidente.

72. Para el desempeño de una segunda actividad en el Sector Público será indispensable:

- a) La previa y expresa autorización de compatibilidad por el órgano competente.
- b) La expresa autorización de compatibilidad por el órgano competente.
- c) La previa, expresa o tácita, autorización de compatibilidad por el órgano competente.
- d) Nada de lo anterior es cierto, dada la absoluta incompatibilidad.

73. De las siguientes Comisiones Informativas ¿cuál de ellas es de existencia preceptiva en la organización complementaria de una Diputación Provincial?.

- a) La Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.
- b) La Comisión de Infraestructuras y Servicios Municipales.
- c) La Comisión Especial de Cuentas.
- d) La Comisión Especial de Recursos Humanos.

74. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, los grupos de clasificación de los funcionarios públicos son:

- a) A, B, C, D Y E.
- b) A, B, C y D.
- c) A.1, A.2, C.1, C.2 y Agrupaciones Profesionales.
- d) A.1, A.2, B.1, B.2, C y Agrupaciones Profesionales.

75. La delegación de competencias en el Municipio, según el artículo 27 de la LRBRL:

- a) No podrá ser inferior a 10 años.
- b) No podrá ser inferior a 2 años y superior a 5 años.
- c) No podrá ser inferior a 5 años.
- d) Ninguna es correcta.

76. Según la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, la situación de dependencia se clasifica en los siguientes grados:

- a) Grado I: gran dependencia; Grado II: dependencia severa; Grado III: dependencia moderada.
- b) Grado I: dependencia moderada; Grado II: dependencia severa; Grado III: gran dependencia.
- c) Grado I: dependencia leve; Grado II: dependencia moderada; Grado III: gran dependencia.
- d) Grado I: dependencia leve; Grado II: dependencia moderada; Grado III: dependencia severa.

77. Según el artículo 2 de Ley Orgánica 3/2007, gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo:

- a) Todas las personas físicas y jurídicas con nacionalidad española.
- b) Todos los españoles.
- c) Todas las personas.
- d) Las personas y los poderes públicos.

78. Es un principio general de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía:

- a) El fomento de la corresponsabilidad, a través del reparto equilibrado entre mujeres y hombres de las responsabilidades familiares, de las tareas domésticas y del cuidado de las personas en situación de dependencia.
- b) El impulso de las relaciones entre las distintas Administraciones y agentes sociales sustentadas en los principios de colaboración, coordinación y cooperación, para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.
- c) El reconocimiento de la maternidad como un valor social, evitando los efectos negativos en los derechos de las mujeres y la consideración de la paternidad en un contexto familiar y social de corresponsabilidad, de acuerdo con los nuevos modelos de familia.
- d) Todas son correctas.

79. Según establece la ley 7/2018 de 30 de Julio por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género de Andalucía, se consideran víctimas de violencia de género:

- a) Las hijas e hijos que sufran violencia a la que está sometida su madre.
- b) Las personas menores de edad, las personas mayores, las personas con discapacidad o en situación de dependencia, que estén sujetas a la tutela o guarda y custodia de la mujer víctima de violencia de género, aun cuando no convivan en el entorno violento.
- c) Los familiares de menores asesinados por violencia de género.
- d) Todas son correctas.

80. Cuando una persona con discapacidad es tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo o razón de su discapacidad, (artículo 4 Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía), hablamos de:

- a) Discriminación por relación.
- b) Discriminación indirecta.
- c) Discriminación por asociación.
- d) Discriminación directa.

RESERVA

81. La ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía establece que el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación de la situación de discapacidad se llevará de acuerdo con los criterios y normas aprobados por la legislación:

- a) Estatal.
- b) Local.
- c) Autonómica.
- d) Ninguna es correcta.

82. Según la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, el grado de dependencia será revisable:

- a) A instancia del interesado.
- b) De oficio por las Administraciones públicas competentes.
- c) a) y b) son correctas.
- d) A instancia del interesado, de sus representantes o de oficio por las Administraciones públicas competentes.

83. Para proceder a la votación nominal en un Pleno del Ayuntamiento, requerirá:

- a) Solicitud de los grupos municipales aprobada por el Pleno por una mayoría simple en votación ordinaria.
- b) Solicitud de la mayoría absoluta de los miembros del Pleno.
- c) Solicitud de un grupo municipal aprobada por el Pleno por una mayoría simple en votación ordinaria.
- d) Solicitud de un grupo municipal aprobada por el Pleno por mayoría simple en votación extraordinaria.

84. En el caso de personal laboral al servicio de esta Diputación Provincial, las faltas disciplinarias leves, y las sanciones impuestas por aquellas prescribirán:

- a) Al año la falta y a los seis meses la sanción.
- b) A los seis meses la falta y al año la sanción.
- c) Al mes ambas.
- d) A los seis meses ambas.

85. En virtud del artículo 44 de la Ley Orgánica 3/2007, ¿Qué derecho se reconoce a los padres para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares?

- a) Derecho a un permiso y una prestación por paternidad.
- b) Derecho a una reducción de su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas.
- c) Derecho a una excedencia hasta que el hijo cumpla doce meses.
- d) Derecho a un subsidio para el cuidado de un hijo.

ANUNCIO

EJERCICIO TEÓRICO PARA LA PROVISIÓN DE CUATRO PLAZAS DE FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTES AL GRUPO A, SUBGRUPO A.2, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE MEDIA, DENOMINACIÓN EDUCADOR/A ESPECIALISTA, MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE.

PLANTILLA RESPUESTAS

1.- C	21.- B	41.- C	61.- D	RESERVA
2.- D	22.- A	42.- A	62.- C	81.- A
3.- A	23.- D	43.- C	63.- A	82.- D
4.- C	24.- A	44.- B	64.- B	83.- C
5.- A	25.- A	45.- B	65.- D	84.- B
6.- D	26.- A	46.- C	66.- B	85.- A
7.- D	27.- B	47.- D	67.- A	
8.- C	28.- B	48.- C	68.- D	
9.- C	29.- D	49.- D	69.- D	
10.- B	30.- D	50.- B	70.- C	
11.- C	31.- D	51.- C	71.- D	
12.- B	32.- D	52.- D	72.- A	
13.- C	33.- D	53.- A	73.- C	
14.- B	34.- A	54.- D	74.- C	
15.- B	35.- B	55.- B	75.- C	
16.- C	36.- A	56.- B	76.- B	
17.- C	37.- D	57.- D	77.- C	
18.- D	38.- B	58.- A	78.- A	
19.- C	39.- D	59.- A	79.- A	
20.- C	40.- C	60.- B	80.- D	

De conformidad con la base séptima de la convocatoria, se concede a las/os aspirantes un plazo de cinco días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación del presente anuncio, a los efectos de que las/los mismas/os formulen las alegaciones/reclamaciones que deberán ser resueltas por el Tribunal. Transcurrido dicho periodo sin que se hayan presentado alegaciones o resueltas las mismas, el Tribunal publicará las calificaciones de los aspirantes que han superado el ejercicio, así como el lugar, fecha y hora para la realización del segundo ejercicio.

